附件

“1·23”百济镇中型铲土车侧翻事故调查报告

2021年1月23日下午，百济街至屯茶路段在建二级公路K38+620路边20米处，发生一辆中型铲土车侧翻压倒驾驶员的事故，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办、政法委、公安分局、住建局、交通局、人社局、总工会和百济镇政府等有关单位人员等组成了“1·23”百济镇中型铲土车侧翻事故调查领导小组（以下简称调查组），并邀请有资质的第三方机构开展技术鉴定。事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、工程概况及承揽关系

工程项目名称：南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级工程，该项目起点位于南宁市邕宁区蒲庙镇新生村六晚坡那美大道与平龙路相交处，途径蒲庙镇、新江镇、百济镇，止于百济镇与钦州市新棠镇交界处，路线全长37.233709km，公路等级为二级公路，设计速度为80km/h，沥青混凝土路面。建设单

位：南宁市邕宁区交通运输局；监理单位：广西双建工程咨询有限公司；施工单位：中铁一局集团有限公司；装载机（铲车）租赁单位：南宁市爱源机械租赁服务部。

二、事故单位基本情况

1.建设单位：南宁市邕宁区交通运输局

2.施工总承包单位：中铁一局集团有限公司，统一社会信用代码：91610000220522345A；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：马海民；注册资本：615210.00万人民币；成立日期：1980年11月24日；登记机关：西安市碑林区市场监督管理局；核准日期：2021年03月04日；登记状态：开业；住所：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号；经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；对外劳务合作；房地产开发经营；公共铁路运输；城市公共交通预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程设计；工程造价咨询业务；建设工程勘察；测绘服务；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；出版物印刷；出版物出版；广告

发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网新闻信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3.装载机(铲车)租赁单位:南宁市爱源机械租赁服务部统一社会信用代码:92150108MA5NKNEH7C1-1;类型:个体工商户;经营者:梁文广;经营场所:南宁市良庆区银海大道822号国田秋月蓝湾1号楼2单元502;注册日期:2019年01月09日;登记机关:南宁市良庆区工商公司行政管理和质量技术监督局;经营范围:建筑工程机械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、事故发生经过和救援情况

2021年1月23日15时50分,中铁一局集团有限公司(南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程)协调部李勃轮,安排一台装载机(装载机操作手施某官)到蒲庙经新江至百济二级公路K38+580路基左侧外约20米处便道的甘蔗地开始施工作业。由于场地比较狭小，开始抛填由雷公岩拉运的片石，对施工场地进行了平整扩宽。正当施某官正在操作驾驶装载机开到离主路还有5米上坡路段时，装载机发生后溜,由于修建路面坑洼不平，装载机后溜时发生倾斜翻倒进左侧积水田地内。积水田地底部有稀泥，装载机侧翻后下陷较快水面淹没驾驶室。

事故发生后,路边村民陆崇庆马上下水用铁锹打砸装载机车窗，尝试砸碎车窗救人未果后，该村民立即上岸拨打报警电话。中铁一局集团有限公司(南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程)书记李犬鹏接到工作人员杨永联报告后立即赶到现场，并向项目主要负责人刘玺报告后先后调配两

台挖掘机赶往现场解救，随后项目书记李犬鹏到百济卫生院请求医护人员到现场等待抢救。两台挖掘机将装载机拉起并将操作手救出后经百济镇卫生院抢救无效死亡。城区应急管理局接事故报告后，立即组织事故调查人员赶赴现场调查了解事故情况，指导和督促事故单位举一反三，全面排查安全隐患，确保不发生事故。

四、事故现场勘验及人员受伤情况

（一）事故现场勘验情况

事故发生当天天气晴朗，事故现场位于百济街往屯茶村方向在建二级公路约2千米处，现场一辆中型装载机（铲车）侧翻离在建主路20米处的积水泥塘中，经百济镇卫生院现场诊断，装载机操作手施某官已窒息死亡。

（二）事故现场照片示意图


柳林
吕济镇
事故发生地点


装载机侧翻位置


死者被困位置

（三）事故相关人员基本情况

死者：施某官，男，35岁，1985年11月出生，广西南宁市邕宁区百济镇南华村屯思坡人，系南宁市爱源机械租赁服务部装载机操作手，在事故中死亡。

（四）机械设备鉴定情况

经委托安徽中衡司法鉴定中心对该事故装载机（转向、制动、灯光）检验分析。装载机转向性能有效，制动性能不合格，灯光性能无法正常通电检测。

（五）相关单位履职情况

1.南宁市邕宁区交通运输局，已提供《“1·23”百济镇中型铲土车侧翻事故情况报告》，已提供对发包工程的《履职情况汇报》，已提供对发包工程的《专项行动检查记录台账》，已提供对发包工程工地的《安全生产巡视记录表台账》，已提供对发包工程的《安全隐患整改通知单及安全隐患整改回复报告》。

2.邕宁区百济镇人民政府，已提供《重点行业领域安全生产排查工作总结》，二级路在百济镇辖区内《安全生产检查记录表》。

3.中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程），已提供《南宁市邕宁区蒲庙镇经新江至百济二级公路工程施工合同》，已提供《机械设备租赁服务合同》，已提供《1.23事件经过报告》，已提供《安全管理制度》，已提供《安全质量责任制度》，已提供《周安全质量检查记录与复查记录》，已提供《工种、设备、机具安全操作规程》，已提供《装载机安全技术交底》，已提供《2020、2021年蒲百二级路项目部半年培训计划表》，已提供死者《三级安全教育记

录及培训考试记录》，已提供《装载机设备维修保养记录》，已提供项目《安全管理人员资质证书》，未能提供与南宁市爱源机械租赁服务部签订的《安全管理协议》。

4.南宁市爱源机械租赁服务部，未能提供《装载机安全设备维护保养记录》，未能提供《安全教育和培训记录》，未能提供《安全生产管理制度》和《操作规程》，未能提供与中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）签订的《安全生产管理协议》。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

死者施某官在操作驾驶装载机施工过程中，因设备老旧，制动性能不合格，在上坡时发生后溜翻倒进左侧积水田地内，导致施某官窒息死亡。

（二）间接原因

1.中铁一局集团有限公司(南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）；

（1）事故现场无防护措施未设置安全警示标志;

（2）未与南宁市爱源机械租赁服务部签订安全生产管理协议，未对南宁市爱源机械租赁服务部安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查;

（3)未有效督促、检查本单位的安全生产工作，事故现场安全管理不到位，未安排专门人员进行现场管理，及时消除生产安全事故隐患。

2.南宁市爱源机械租赁服务部

（1）未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（2）未组织开展安全教育和培训;

（3）未对装载机安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测；

（4）未与中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）签订安全生产管理协议。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

（1）中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）。事故作业现场无防护措施未设置安全警示标志；未与南宁市爱源机械租赁服务部签订安全管理协议，未对南宁市爱源机械租赁服务部安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第四十六条第二款的规定。对事故发生负有责任，建议由南宁市邕宁区应急管理局对该单位进行行政处罚。

（2）刘玺，中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）项目经理。事故现场安全管理不到位，未安排专门人员进行现场管理，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人作业存在的生产安全事故隐患；对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的相关规定，建议由南宁市邕宁区应急管理局依法进行行政处罚。

（3）梁文广，南宁市爱源机械租赁服务部（个体经营户）主要负责人。未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织开展安全教育和培训；未对装载机安全设备进行经常

性维护、保养，并定期检测；未与中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程）签订安全生产管理协议，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二项、第三项、第三十三条第二款，第四十六条第二款的相关规定，建议由邕宁区应急局依法进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）南宁市邕宁区交通运输局，要深入剖析本次事故中存在的突出问题和薄弱环节，及时作出工作部署。对总包单位及劳务单位的安全生产工作加强统一协调、管理，严格落实业主单位需履行的相关法律法规，严格落实整改。

（二）百济镇政府，要进一步加强安全监管，落实属地责任。督促生产经营单位认真落实生产安全责任制及各项安全生产管理、监理制度，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，积极主动履职，密切配合，形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

（三）中铁一局集团有限公司（南宁市邕宁区蒲庙经新江至百济二级公路工程），要深刻吸取事故教训，加强对施工人员及工程项目的管理，坚决杜绝自作主张、违章作业，加强对安全生产管理人员以及从业人员安全培训教育力度，提高安全生产意识，加强施工现场安全生产管理，做好施工现场的安全防护，及时整改和消除安全隐患。

“1·23”百济镇中型铲土车侧翻事故调查领导小组

2021年6月18日

注：

①第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立、健全本单位安全生产责任制;

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

②第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第三十三条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

第四十六条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应

当及时督促整改。